GRUPPO HERA

***società erogatrice del servizio:***
***EstEnergy S.p.A.***
*Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera Comm S.p.A.*

*Sede: via dei Rettori 1, 34121 Trieste (TS)*
*C.F. / Reg. Imp. 00997630322*
*Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208*
*Cap. Soc. i.v. € 299.925.761,00*

Spett.le
EstEnergy S.p.A.
Via dei Rettori, 1
34121 Trieste (TS)
estenergy@pec.gruppohera.it

**RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA PER USI NON DOMESTICI AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995 n. 504 (COME MODIFICATO DAL D.LGS 43/2025 nel seguito indicato come TUA -TESTO UNICO ACCISE) - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000**

**MOTIVO DI PRESENTAZIONE**

- ☐ NUOVA FORNITURA GAS
- ☐ CAMBIO FORNITORE CON CONFERMA DESTINAZIONE D'USO
- ☐ REVISIONE DOCUMENTAZIONE CON CONFERMA DESTINAZIONE D'USO
- ☐ VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE
- ☐ ALTRO

**DATI DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

Denominazione / Ragione Sociale ……..

Sede legale in Via/P.zza ..... n. .....

Comune ..... Prov. .....

P.IVA Cod. Fiscale

Tel ..... Indirizzo mail / PEC .....

Indirizzo di fornitura ..... n. .....

Comune ..... Prov. .....

Codice PDR n. .....

**In caso di diverse forniture:** ☐ **vedi Allegato Punti di Fornitura firmato in ogni pagina alla presente dichiarazione**

Il/La sottoscritto/a .....……

nato/a a …… il …….

residente a … … … … … . Prov … … In Via/ P.zza … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .

nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

**DICHIARA** , ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che è stato informato in merito alle seguenti condizioni inerenti la fornitura di gas naturale per combustione per usi non domestici oggetto della presente richiesta e di accettare senza riserve le suddette condizioni:

- l'aliquota d'accisa per usi non domestici verrà applicata dalla data di ricevimento della presente richiesta, da parte del fornitore, e sarà riconosciuta sulla base delle dichiarazioni fornite e dei documenti allegati;
- non sono in ogni caso assoggettabili all'aliquota d'accisa per usi non domestici gli impieghi di gas naturale ad uso privato (abitazione del proprietario, di dirigenti, impiegati, ecc.) anche se all'interno del recinto industriale, salvo l'eventuale abitazione del custode funzionale alla guardiania e sorveglianza del complesso produttivo, o in uffici o altre sedi di rappresentanza posti fuori dai luoghi ove viene esercitata l'attività;
- qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio delle Dogane emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fornite, la ditta qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e, in tal caso, le verrà addebitato quanto dovuto per accise, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che il fornitore sarà tenuto a versare all'Amministrazione Finanziaria;
- oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas naturale all'accertamento o al pagamento delle accise, l'art. 40 del D.L.vo 26/10/1995 n. 504 prevede anche sanzioni di carattere penale;
- le informazioni fornite devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire tempestivamente al fornitore, in caso di variazioni di quanto in precedenza dichiarato;
- Il diverso impiego del gas naturale fornito e/o la variazione nella destinazione d'uso dei locali possono comportare l'assoggettamento alle aliquote di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale previste per usi domestici.

**DICHIARA INOLTRE CHE**:

- la ditta qui rappresentata risulta iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……..…… dal (anno di iscrizione) …… con il codice di iscrizione n°…… (ovvero: che ha presentato richiesta di iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di……..……..…… in data …… con protocollo n°……..…… allegata (il n. iscrizione sarà comunicato - ad integrazione della presente documentazione - appena sarà disponibile);
- che la località di fornitura per la quale è prodotta la seguente documentazione risulta iscritta ovvero è indicata nella domanda di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura …….
  e che l'attività esercitata risulta la seguente (breve descrizione) ……..
  CODICE ATECO 2025:……..

**CHIEDE,** pertanto, che ai consumi afferenti la predetta fornitura (o le forniture riportate nell' "Allegato Punti di Fornitura") venga applicata l'aliquota di accisa per combustione per usi non domestici prevista nell'Allegato I al TUA, per gli impieghi nell'attività indicata nella casella selezionata nella seguente tabella:

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 01 | PRODUZIONE INDUSTRIALE DI BENI E SERVIZI (impieghi nell'ambito di impresa industriale, in locali posti all'interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, comprese le attività svolte per impieghi nella cremazione dei defunti, impieghi nelle lavanderie self-service ed impieghi da parte di enti fiera) |
| ☐ | 02 | PRODUZIONE ARTIGIANALE DI BENI E SERVIZI (impieghi nell'ambito di impresa artigiana, in locali posti all'interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene<br>svolta l'attività produttiva) |
| ☐ | 03 | AGRICOLTURA E SILVICOLTURA (impieghi nell'ambito di impresa agricola o silvicola in locali posti all'interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l'attività produttiva) |
| ☐ | 04 | DISTRIBUZIONE COMMERCIALE (impieghi nei locali di distribuzione e/o vendita all'ingrosso e/o al minuto - compresi bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili) |
| ☐ | 05 | CENTRO COMMERCIALE (impieghi negli spazi comuni e nei locali destinati alla vendita all'interno di un centro commerciale) - vedi nota 3) |
| ☐ | 06 | SETTORE ALBERGHIERO (impieghi nell'ambito di impresa alberghiera, o di struttura ricettiva con fine di lucro — hotel, motel, camping, case vacanze, villaggio turistico, agriturismo, affittacamere, b&b, ostelli, e simili) |
| ☐ | 07 | RISTORAZIONE (impieghi negli esercizi di ristorazione: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, ecc.) e PANIFICAZIONE |
| ☐ | 08 | SANITA' PRIVATA (impieghi effettuati negli ospedali, nelle case di cura e nei poliambulatori privati, compresi gli ambulatori di fisioterapia) |
| ☐ | 09 | SANITA' PUBBLICA (impieghi nell'ambito delle Aziende e/o Enti Ospedalieri e in altre strutture operative delle Aziende dei Servizi Sanitari Regionali) |
| ☐ | 10 | ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA (impieghi in impianti sportivi adibiti esclusivamente allo svolgimento di attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro e strutture annesse a tali impianti) |
| ☐ | 11 | ATTIVITA' SPORTIVA (impieghi in impianti sportivi adibiti allo svolgimento di attività sportiva gestiti con fini di lucro- es centri natatori) |
| ☐ | 12 | ATTIVITA' RICETTIVE (svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro) |
| ☐ | 13 | ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI/INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (rientrano biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni ecc.) |
| ☐ | 14 | PRODUZIONE INDUSTRIALE DI BENI E SERVIZI CON CESSIONE DI PARTE DEL GAS NATURALE AD ALTRE DITTE UBICATE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO COMPLESSO INDUSTRIALE<br>(Rif.to Telescritto M.F. n. 9104848 del 30/9/1991): allegare anche le dichiarazioni sostitutive di certificazione (redatte ai sensi dell'art 46 D.P.R. 445/2000) delle ditte verso cui avviene la cessione del gas per uso industriale con l'indicazione del codice ATECO 2007, corredate da copia dei documenti di identità dei rispettivi legali rappresentanti |
| ☐ | 15A | GESTIONE CALORE / GESTIONE ENERGETICA - per il PDR sopra indicato.<br>La Ditta/Società qui rappresentata cede in tutto o in parte calore/energia termica alla Ditta /Società .....<br>..... iscritta al Registro delle imprese della CCIAA di .....<br>con il nr. Iscrizione ..... con il seguente codice ATECO 2025.....<br>ovvero all'Ente .....<br>la cui attività svolta è .....<br>di cui ha acquisito sia la dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante l'uso industriale e/o non (l'aliquota "usi non domestici" trova applicazione soltanto qualora l'utilizzatore finale sia legittimato ad usufruire del predetto trattamento fiscale).<br>NB: qualora nel punto di fornitura il calore sia ceduto, in tutto o in parte, a più soggetti giuridici e in presenza di usi promiscui, vedi nota 4). |
| ☐ | 15B | GESTIONE CALORE / GESTIONE ENERGETICA - in presenza di più contratti di fornitura.<br>La Ditta/Società qui rappresentata, intestataria dei PDR indicati nell'Allegato Punti di Fornitura, cede in tutto o in parte calore agli utilizzatori finali ivi indicati, dei quali ha acquisito sia la dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante l'uso industriale e/o non (l'aliquota "usi non domestici" trova applicazione soltanto qualora l'utilizzatore finale sia legittimato ad usufruire del predetto trattamento fiscale).<br>NB: qualora nel punto di fornitura il calore sia ceduto, in tutto o in parte, a più soggetti giuridici e in presenza di usi promiscui, vedi nota 4). |
| ☐ | 16 | TELERISCALDAMENTO alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 11, comma 2, lettera b), della L. 9/1/1991 n. 10, anche se riforniscono utenze civili - (art. 26 del D.Lgs. n. 504/95) per i quali la Ditta/Società qui rappresentata: ha provveduto a presentare direttamente istanza per il riconoscimento dell'aliquota agevolata sul gas naturale al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ed è in attesa della relativa autorizzazione, ovvero l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente di ..... con lettera prot. ..... del ..... ha già accertato la destinazione del gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (si allega l'autorizzazione del predetto Ufficio - la mancata produzione dell'allegato non da titolo al riconoscimento dell'agevolazione in quanto la minore aliquota è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane competente) |

..

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 17 | PRODUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica - (agevolazione di cui al punto 11 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95) per i quali la Ditta/Società qui rappresentata :ha provveduto a presentare direttamente istanza per il riconoscimento dell'aliquota agevolata sul gas naturale al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ed è in attesa della relativa autorizzazione, ovvero l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente di ..... con lettera prot. ..... della già accertato la destinazione del gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (si allega l'autorizzazione del predetto Ufficio - la mancata produzione dell'allegato non da titolo al riconoscimento dell'agevolazione in quanto la minore aliquota è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane competente); |
| ☐ | 18 | USI PROMISCUI (si intende la pluralità di impieghi del medesimo gas, con esclusione dell'uso autotrazione, prelevato da un unico PDR) indicare la %.....dei consumi su cui applicare l'aliquota per combustione per usi non domestici risultante da relazione tecnica asseverata – vedi nota 4) |
| ☐ | 19 | RETI INTERNE E DI UTENZA Per ottenere la riduzione del 40%, il consumatore deve essere titolare e utilizzatore unico del gas fornito tramite tutti i PDR/serbatoi nello stesso sito industriale. Se i consumi annuali superano la soglia di 1200000 - come statuito dall'art. 2, comma 11, della legge n. 203 del 2008, deve inviare a Estenergy S.p.A. una dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) per attestare l'avvenuto superamento. |

**ATTENZIONE! DOCUMENTI DA ALLEGARE:**

1) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO C.C.I.A.A.** ovvero **COPIA DELLO STATUTO** in caso di attività ricettiva o sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro;
2) **COPIA del <u>DOCUMENTO D'IDENTITA'</u> in corso di validità;**
3) **PER I CENTRI COMMERCIALI (punto 5): una dettagliata relazione tecnica asseverata da esperto iscritto a specifico Albo professionale contenente un prospetto con l'indicazione delle % di consumo (arrotondate alla prima cifra decimale) attribuibili a ogni singola attività presente con la relativa aliquota d'accisa applicabile e la % di consumo attribuibile alla gestione degli spazi comuni con l'indicazione dei criteri di ripartizione dei relativi costi; le certificazioni delle ditte verso cui avviene la fornitura di calore, con l'indicazione del codice ATECO 2025, corredate da copia dei documenti d'identità dei rappresentanti legali;**
4) **IN PRESENZA DI USI PROMISCUI (usi non domestici e non): una dettagliata relazione tecnica asseverata da esperto iscritto a specifico Albo professionale con l'indicazione delle % di consumo (arrotondate alla prima cifra decimale) attribuibili ai diversi utilizzi con la relativa aliquota d'accisa applicabile e l'indicazione dei motivi tecnici e/o economici giustificativi dell'utilizzo dell'unico contatore.**

   **Il cliente finale deve comunicare al venditore eventuali variazioni degli impieghi per oltre 0,5 punti percentuali mediante PEC entro 15 giorni dalla data della variazione;**
5) **RETI INTERNE DI UTENZA GAS: indicata anche come RIG, si intende un apparato, collegato ad un PDR, attraverso il quale il Gas naturale è messo a disposizione, da parte del titolare del PDR ad una pluralità di soggetti indicati come "utenti della RIG", che lo utilizzano nell'ambito di un unico sito industriale.**

**Luogo e data**

.....

**Firma del rappresentante legale e Timbro aziendale**

.....

**ALLEGATO PUNTI DI FORNITURA ALLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995 n. 504 COME MODIFICATO DAL D.LGS 43/2025**
**(GAS NATURALE PER COMBUSTIONE PER USI NON DOMESTICI)**

**da compilarsi per le richieste multiple afferenti diversi punti di fornitura**

**Elenco dei punti di fornitura gas naturale per i quali si chiede l'applicazione dell'accisa ai sensi del Decreto Legislativo 504/1995 come modificato dal Decreto Legislativo n. 43/2025**

| **N.** | **PDR/REMI** | **UBICAZIONE** *(Via Civico Comune)* | **RAGIONE SOCIALE UTILIZZATORE FINALE** *(da compilarsi solo in caso di Cessione Calore)* | **ATTIVITÀ ESERCITATA NEL SITO** *(descrivere indicando anche il codice ATECO per ditte iscritte al registro imprese)* | **IMPIEGO DEL GAS** | **Riservato Aziende / Enti Ospedalieri e ASL (STRUTTURA OPERATIVA indicare SI o NO)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | | |
| **2** | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **5** | | | | | | |
| **6** | | | | | | |
| **7** | | | | | | |
| **8** | | | | | | |
| **9** | | | | | | |
| **10** | | | | | | |
| **11** | | | | | | |

**Luogo e Data**

……

**Firma leggibile del Legale Rappresentante**

……..